

כתב הסמכה ליועץ משכנתאות

1. אנו הח"מ

שם	מספר מזהה (ת"ז, דרכון)	פרטי התקשרות

מסמיכים את

שם	מספר מזהה (ת.ז., דרכון)

שיקראו להלן: "המורשים", להוציא לפועל ו/או לחתום על כל או איזה מן הפעולות, הדברים, החוזים ו/או המסמכים כדלקמן:

- 1.1. לנהל בשמנו ובמקומנו משא ומתן לצורך קבלת הלוואת משכנתא (להלן - "בקשת הלוואה"), בין הלוואה חדשה ובין הלוואה המיועדת לסילוק הלוואת משכנתא קיימת;
- 1.2. לפנות אל נציג הבנק, להופיע בפניו, להיפגש עימו, למסור לו הצהרה בשמנו, בין בע"פ בין בכתב, בדבר הפרטים הנדרשים לצורך הגשת בקשה להלוואה ולדון בתנאי ההלוואה השונים, לרבות, בין היתר, גובה הריבית, סוגי ההלוואה, תקופתה וכו'.
- 1.3. לחתום בשמנו ובמקומנו על בקשה להלוואה, לרבות חתימה על כתב ויתור סודיות והגנת הפרטיות המקנה לבנק את הזכות לקבלת מידע כמפורט להלן. לקבל, לעיין ולצלם את כל המסמכים הדרושים מגופים שונים, לרבות, בין היתר, אך לא רק, לשכת רישום המקרקעין, רשות מקרקעי ישראל וחברות משכנות, לשם אישור בקשת ההלוואה ולשם ביצועה, לרבות מסמכים שקבלתם מחויבת באגרה/עמלה/תשלום.
- 1.4. להגיש בשמנו את כל המסמכים הנדרשים לצורך קבלת אישור עקרוני מהבנק בעניין בקשת ההלוואה
- 1.5. לקבל במקומנו את ההודעה על החלטת האשראי, בין אם ההחלטה היא דחיית בקשת ההלוואה ובין אם אישורה. אם אושרה בקשת ההלוואה, אנו מסכימים כי המורשים יחתמו בשמנו, במידת הצורך, על האישור העקרוני, המפרט את כל תנאי ההלוואה, ובין היתר את שיעורי הריבית ומועד שמירתה. ידוע לנו כי החלטת הבנק בנוגע לבקשה, תתקבל בהתאם לנתונים שימסרו לבנק על ידי היועץ.
- 1.6. לנהל בשמנו ובמקומנו משא ומתן עם טפחות סוכנות לביטוח (1989) בע"מ, לצורך קבלת הצעה לרכישת ביטוח חיים וביטוח מבנה אגב משכנתא, ולקבל, לעיין ולהעביר לסוכנות את כל המסמכים הדרושים לשם רכישת ביטוחים אלו.

2.

ידוע לנו ואנו מסכימים שכל התקשרות בפועל בינינו לבין הבנק בעניין הלוואת משכנתא תהיה כפופה לתנאים הבאים:

- אישור בקשת ההלוואה ע"י המורשים לכך בבנק.
- כל הפרטים שיימסרו לבנק על ידינו, בין ישירות על ידינו ובין באמצעות המורשים הנ"ל, הם נכונים וכל מסמך שהוגש לבנק כאמור הינו אמיתי, שלם ובר-תוקף.
- מילוי כל התנאים והדרישות המצוינים ב"מדריך לקבלת הלוואה", שנמסר/יימסר לידינו ו/או לידי המורשים, וכן אלה שיפורטו באישור העקרוני לבקשת ההלוואה שנקבל או יקבלו המורשים הנ"ל, וכן בהנחיות בנקאי שיאשר את בקשת ההלוואה, ככל שההלוואה תאושר.
- תשלום כל ההוצאות הנדרשות לשם ביצוע ההלוואה.

3. ידוע לנו ואנו מסכימים כי אם תאושר בקשת ההלוואה, במלואה או בחלקה:

- כל אישור הלוואה כאמור לא ישמש אלא הבעת נכונות עקרונית, ולא יטיל על הבנק כל התחייבות ו/או אחריות כלשהן למתן ההלוואה, ורק האמור בהסכם הלוואה חתום בינינו לבין הבנק יחייב את הבנק.
- הבנק יהיה רשאי, בין השאר, לשנות את שיעור הריבית ו/או שיעור התוספת/הפחתה לבסיס הריבית, בכפוף לכללי תוקף שמירת הריבית, ו/או לשנות תנאים אחרים שיאשרו, וזאת עד למתן ההלוואה בפועל.

4.

אנו מסכימים כי הבנק רשאי לקבל מכל מקור חוקי שהוא, לרבות מרשם האוכלוסין ומאגרי המידע של הבנק בו מוגשת בקשת ההלוואה, וכן מכל חברה או מעביד, כל מידע שיש בידיהם מכל מקור שהוא, ואשר דרוש לדין בבקשת ההלוואה ו/או דרוש כדי לאמת את הפרטים בבקשת ההלוואה, בכפוף לדין, ואנו מוותרים לצורך כך, על זכותנו לסודיות וכן על אחריות

- הבנק ביחס למידע המפורט לעיל, על פי כל הסכם, נוהג בנקאי ו/או דין לרבות חוק הגנת הפרטיות תשמ"א-1981, ו/או כל חוק אחר.
5. אנו מצהירים כי איננו בגדר "לקוחות מוגבלים" ואין לנו "חשבון מוגבל" כמשמעותם בחוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א-1981 ומסמיכים את המורשים, להצהיר זאת בשמנו כלפי הבנק.
6. אנו מצהירים כי לא הוטלו עיקולים כלשהם על הנכס המוצע כשעבוד להבטחת הלוואת המשכנתא ו/או על כספים ו/או על נכסים אחרים שלנו ומסמיכים את מורשינו, להצהיר זאת בשמנו כלפי הבנק.
7. יובהר, כי אנו מודעים לכך כי המורשים אינם פועלים בשם הבנק והבנק אינו אחראי לפעולתם.
8. ידוע לנו, כי **בחינת בקשתנו להלוואה ע"י הבנק מותנית, בין היתר, בקבלת חיווי אשראי ו/או דו"ח אשראי**, בהתאם להוראות חוק נתוני אשראי התשע"ו – 2016 (להלן: "**החוק**"), ביחס לכל אחד מהלווים והערבים להלוואה.
9. ידוע לנו, כי הבנק יפנה לקבלת חיווי אשראי מלשכת אשראי אשר תבקש מבנק ישראל נתוני אשראי לגבינו, הכלולים במאגר המידע של בנק ישראל.
10. אנו מאשרים, כי הובהר לנו שעפ"י הוראות החוק, קבלת דו"ח אשראי כפופה לקבלת הסכמת כל אחד מהלווים ומהערבים להלוואה, למסירת נתוני אשראי לגביו לבנק. עוד הובהר לנו כי ההסכמה תינתן באמצעות חתימת כל אחד מהלווים ומהערבים על טופס הסכמה, אשר יחתם על ידנו בהתאם להנחיות שנקבל מהסניף המטפל בהלוואה (להלן: "**טופס ההסכמה למסירת נתוני אשראי**").
11. ידוע לנו כי לא ניתן יהיה להשלים את הליך בחינת בקשתנו ומתן אישור עקרוני להלוואה, אם תאושר, ללא חתימת כל אחד מהלווים והערבים על טופס הסכמה למסירת נתוני אשראי, לצורך קבלת דו"ח אשראי, בהתאם להנחיות הבנק כאמור בסעיף 10 לעיל.
12. הובהר לנו כי אישור ההלוואה, וביצועה כפופים לכך, שלא יתגלה לבנק מידע שאינו תואם את ההצהרות והנתונים שנמסרו על ידינו.
13. הובהר לנו, כי הבנק פועל לפי מדיניות הגנת הפרטיות המופיעה באתר האינטרנט של הבנק, ובחתימתנו על כתב זה הננו נותנים את הסכמתנו למדיניות זו.
14. אנו נותנים בזאת את הסכמתנו, להעברת המסמכים והמידע מהמורשים לבנק ומהבנק למורשים ו/או אלינו בכל הנוגע להליך בקשת ההלוואה ונטילתה, לרבות כל מידע בקשר עם אישור בקשת ההלוואה או דחייתה. בנוסף, אנו מסכימים להעברת המסמכים והמידע כאמור בדואר אלקטרוני, באמצעות מסרונים (SMS), טלפונית ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר.

ולראיה באנו על החתום,

חתימת המבקש/ים:

מס' / שם משפחה ופרטי / שם תאגיד	מספר מזהה וקוד מזהה	חתימת המבקש/ים	תאריך
1.			
2.			
3.			

אימות החתימות של הלווים על ידי היועץ/חברת הייעוץ

הנני הח"מ, מאשר בזה כי ביום _____ חתמו בפניי האנשים ששמותיהם מפורטים לעיל, על מסמך זה, במפגש פנים אל פנים, לאחר שזוהו על ידי באמצעות תעודות הזהות המפורטות בטבלה שלעיל, ולאחר שקראו את תוכנו והסברתי להם משמעותו. הנני מאשר כי תעודות הזהות שהוצגו לי הינן תקפות ומקוריות. צילום תעודות הזהות כולל ספח מצ"ב.

חתימת היועץ

שם היועץ

תאריך